

1500235-22.2020.8.26.0573
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/08/2022
... (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
1ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500235-22.2020.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500235-22.2020.8.26.0573
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2200881/2020 - DEL.SEC.BOTUCATU, 13014539 - DEL.SEC.BOTUCATU, 928/20/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2200881 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 928/20/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
FELIPE MAMEDES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

FELIPE MAMEDES DE SOUZA e ADRIANA APARECIDA SEVERINO qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 23h00min, na Rua Vicente Ventrela, Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio, nesta cidade e Comarca agindo

em concurso e com unidade de propósitos, traziam consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em cinco porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido aproximado de 1,95 gramas, e dezoito porções de cocaína, pesando aproximadamente 7,25 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 29/33, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 175/177, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, policiais militares faziam patrulhamento rotineiro, em conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram quatro pessoas, entre elas FELIPE e ADRIANA. No momento em que a viatura policial se aproximou, FELIPE entregou algo a ADRIANA, o que chamou a atenção dos agentes policiais, que constataram que se tratava de drogas destinadas à venda.

Realizada a abordagem, com os outros dois indivíduos nada foi localizado. Contudo, com ADRIANA havia dezoito porções de cocaína e cinco porções de cocaína em forma de crack.

Indagada, ADRIANA admitiu o comércio de entorpecentes, afirmando que havia recebido a droga de FELIPE e que receberia a quantia de R\$ 200,00 para realizar a venda das porções.

Ainda em poder de ADRIANA, foi apreendida a importância de R\$ 200,00, oriunda das vendas.

Realizada busca pessoal em FELIPE, nada foi localizado.

Sobreveio a prisão em flagrante de FELIPE e ADRIANA.

Perante a Autoridade Policial, ADRIANA confessou a prática do crime, tornando a indicar FELIPE como aquele que lhe entregou a droga para a venda (fls. 05/06).

Distribuído o auto de prisão em flagrante, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 68/70).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 02/09/2020 (fls.184/187).

Sobreveio aos autos decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 617534-SP do Egrégio Superior Tribunal de Justiça concedendo a liberdade provisória a corré Adriana (fls. 218).

Juntado aos autos Alvará de Soltura Clausulado expedido em favor da acusada Adriana Aparecida Severino e devidamente cumprido em 05/10/2020 (fls. 226/230).

Em 19/10/2020 sobreveio aos autos decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 618375-SP (2020/0266689-3) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls.247/254) concedendo a liberdade provisória ao acusado Felipe Mamedes de Souza, observando-se o cumprimento pelo réu das medidas cautelares aplicada, com fulcro no art. 319, IV e V do C.P.P.: a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; b) recolhimento domiciliar no período noturno, ficando-se o horário das 20h:00min às 6h:00min. (fls. 265).

Juntado aos autos Alvará de Soltura Clausulado expedido em favor do acusado Felipe Mamedes de Souza e devidamente cumprido em 20/10/2020 (fls. 273/276).

O réu FELIPE foi devidamente notificado (fls. 310) e apresentou defesa prévia em 12/11/2020 (fls.318/319).

A ré ADRIANA foi devidamente notificada (fls. 308) e apresentou defesa prévia em 13/02/2021 (fls.341).

A denúncia foi recebida (fls. 344) e os réus foram citados conforme fls.384 e 396.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa, duas testemunhas de defesa e os acusados foram interrogados (fls. 429).

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls.429).

Em alegações finais escritas a defesa da corré ADRIANA pugnou pela absolvição da acusada (fls.432/436).

Em alegações finais escritas a defesa do corréu FELIPE pugnou fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo em comento (fls.437/440).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela pratica de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 25/27); auto de exibição e apreensão (fls. 28); o laudo de constatação (fls. 29/33); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 175/177); o relatório (fls. 178/180); os depoimentos das testemunhas, e as confissões dos acusados.

Os acusados são confessos.

Interrogada em juízo, a ré ADRIANA informou que estava passando por dificuldades financeiras, o corréu Felipe lhe ofereceu para ficar aquela noite no tráfico informando-a que receberia R\$ 5,00 (cinco) reais por porção de droga vendida. Informou que não sabia que o corréu Felipe lhe entregaria a droga naquele momento. Afirmou que no momento em que a viatura passou Felipe lhe entregou os entorpecentes os quais de pronto guardou em sua calça sem, todavia, saber a quantidade que tinha. Afirmou que não tem outros processos criminais (essência do depoimento de fls. 429).

Interrogado em juízo, o réu FELIPE informou que estava traficando naquele local, sozinho, há cerca de três anos (essência do depoimento de fls. 429).

A testemunha MAURICIO LOFIEGO LEITE, PM, informou que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram um grupo de 4 indivíduos. Relatou que os indivíduos, ao avistarem a viatura policial, começaram a dispersar, momento em que visualizaram FELIPE entregando algo para ADRIANA, e esta guardando na parte da frente da calça. Durante a abordagem, foram localizados com ADRIANA, dentro de sua calça, 200 (duzentos) reais em dinheiro, 18 porções de cocaína e 5 porções de crack. Informou que FELIPE era conhecido pelo tráfico no local e a ADRIANA não, mas esta informou aos policiais, no dia dos fatos, que estava com uma dívida de drogas por este motivo iria vender entorpecentes para

quitar a dívida (essência do depoimento fls.429).

A testemunha de defesa DIEGO LEME, cunhado do corréu Felipe, relatou que o acusado frequenta sua casa e até onde sabe este não pratica nenhum tipo de crime. Relatou que não presenciou o dia dos fatos (essência do depoimento fls.429).

A testemunha de defesa WLADIMIR FELIPE BORBA AVILA, informou que estava junto com o acusado Felipe no dia dos fatos. Informou que estavam indo comprar cigarros, momento em que encontraram outros amigos pararam para conversar e foram abordados pelos policiais. Relatou que também havia uma moça a qual não conhece e não sabe declinar o nome. Afirmou que não foi localizado nada de ilícito na posse do acusado. Informou que o réu é usuário de maconha (essência do depoimento fls.429).

Tem-se assim que os réus confessaram a traficância.

Felipe relatou que estava traficando no local há aproximadamente 03 (três) anos.

Já Adriana afirmou que estava passando por dificuldade financeiras e, por isso, procurou por Felipe o qual lhe ofereceu vender os entorpecentes e ganhar R\$ 5,00 por venda.

A confissão dos acusados foi corroborada pelo depoimento do policial militar Maurício o qual informou que estavam em patrulhamento momento em que avistaram quatro indivíduos que, ao visualizarem a viatura policial tentaram se dispersar, oportunidade em que também presenciara Felipe entregar algo à Adriana a qual de pronto guardou o objeto em sua calça. Em revista pessoal lograram encontrar, na calça de Adriana, dinheiro e entorpecentes.

As testemunhas de defesa nada souberam informar que pudesse ajudar no deslinde dos autos, limitando-se a tecer bons comentários em relação a pessoa do acusado.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelos acusados.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.

Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 175/177 resultou positivo para cocaína e cocaína em forma de "crack".

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque os réus confessaram que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de os réus trazerem consigo drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, os acusados traziam consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (cinco porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido aproximado de 1.95 gramas, e dezoito porções de cocaína, pesando aproximadamente 7,25 gramas), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa (em relação ao corréu Felipe), fixando-

a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento de pena.

O réu Felipe não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade, potencialidade e diversidade de entorpecente, bem como sua confissão de que estaria traficando há cerca de três anos, além das passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 51), demonstram, por si só, o seu grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu Felipe não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n.

0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

E, ainda:

"TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras seguras dos policiais que efetuaram as diligências. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO. Impossibilidade. A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização. PENA. DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 11.343/06. Impossibilidade. Prova toda no sentido de que o réu se dedica a atividade criminosa desde a sua adolescência. RECURSO DESPROVIDO (Apelação criminal nº 990.09.031867-8, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Machado de Andrade, v.u.,

18.06.2009).

A pena restritiva de liberdade de Felipe será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Contudo, em relação à ré Adriana, verifico que restou demonstrada a sua primariedade, estando ausentes indícios de anterior envolvimento com o delito.

Portanto, entendo que seja o caso da redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei especial, pois as provas não definiram com segurança estar ela se dedicando exclusivamente às atividades criminosas.

Assim, reduzo a pena em 2/3, dentro dos parâmetros legais, perfazendo-se 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor diário mínimo.

A pena restritiva de liberdade de Adriana será cumprida em regime inicialmente aberto, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que não seria suficiente para a ressocialização da acusada.

Torno definitivas as penas, para Felipe, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor diário mínimo, e para Adriana, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor diário mínimo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR FELIPE MAMEDES DE SOUZA ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor; e ADRIANA APARECIDA SEVERINO, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, ambos por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 28), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Os réus, se insatisfeitos com a decisão, poderão recorrer em liberdade.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 23 de agosto de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA